அலகு – 9 இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம்

அத்தியாயம் 29

ஒப்பந்தத்தின் கூறுகள்

செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோடு
எய்த உணர்ந்து செயல்.

– குறள் 516

கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தைக் கற்றபின், மாணவர்கள்

1. ஒப்பந்த சட்டத்தின் பொருள் மற்றும் இலக்கணம் புரிந்து கொள்ள இயலும்.
2. ஒப்பந்தத்தின் இன்றியமையாத கூறுகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள இயலும்.
3. பல்வேறு வகையான ஒப்பந்தங்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள இயலும்.

29.01 அறிமுகம்

சட்டத்தைப் பற்றி அனைவரும் அறிந்து இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் சட்டத்தைப் பற்றி ஒருவர் அறிந்திருக்கவில்லை, என்பதால் அவருக்கு சட்டத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்க முடியாது.

வாழ்க்கையில் சரியான நடத்தைக்கும், சமுதாயத்தின் முறையான ஒழுங்குமுறைக்கும் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு விதியே சட்டமாகும். சமுதாயத்தில் அமைதி, ஒற்றுமை, நீதி, சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுங்கு ஆகியவற்றைச் சட்டத்தின் உதவியால் ஏற்படுத்த முடியும். ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அரசியலமைப்புச் சட்டம், உரிமையியல் சட்டம், குற்றவியல் சட்டம், வரி சட்டம், தொழிலாளர் சட்டம் மற்றும் வணிகச் சட்டம் போன்ற சட்டங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு சட்டத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட துறை செயல்படுகிறது.

இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம், 1872

வணிகச் சட்டத்தில் ஒரு கிளையே இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டமாகும். வியாபாரம் அல்லது வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட ஒப்பந்தச் சட்டம் உதவியாக இருக்கின்றது. இது வணிகர்களை மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையும் பாதிக்கிறது. ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் நபர்கள் தங்களின் உரிமைகளையும், கடமைகளையும் உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும். மேலும் அந்தக் கடமைகளை செய்யத் தவறிவிட்டால் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு உரிய தீர்வுகளைக் காண உதவுகின்றது.

இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம் நம் அனைவரையும் ஏதோ ஓர் விதத்தில் பாதிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக புத்தகம் வாங்குதல், திரைப்படம் பார்த்தல், வங்கியிடம் கடன் பெறுதல், பேருந்தில் பயணம் செய்தல் போன்ற தினசரி வாழ்வின் பல நடவடிக்கைகள் ஒப்பந்த நடவடிக்கைகள் ஆகும்.

இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம் பெரும்பாலும் ஆங்கில பொது சட்டத்தின் அடிப்டையிலேயே இயற்றப்பட்டுள்ளது. இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம் 1872 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநிலம் தவிர இந்தியா முழுவதிலும் நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. இது

XI_Tamil_commerce 26-33_255-324.indd 291 12/16/2022 6:51:56 PM